

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL 303-Alto Huallaga N°

002094

Tocache, 22 OCT 2019

VISTO:

- Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
- Resolución Directoral N° 1925 de fecha 23 de agosto del 2019 a través del cual se da por concluido la Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019.
- Resolución Directoral N° 001882 de fecha 08 agosto del 2019, a través del cual se nombra al señor Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de agosto del 2019.
- Resolución Directoral Regional N° 1267-2019-GRSM/DRE de fecha 12 de septiembre del 2019 a través del cual DECLARÓ la nulidad de la Resolución Directoral N° 001882 de fecha 08 agosto del 2019, en el cual se nombra al señor Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de agosto del 2019.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, ordenó el inicio del Procedimiento para el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que ocupan una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados (*en adelante procedimiento de nombramiento*).
2. Que, a fin de homologar el Procedimiento de Nombramiento entre las instituciones del estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil / SERVIR mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075/2019/SERVIR/PE de fecha 13 de junio del 2019 aprobó los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276.
3. Que, en cumplimiento de los dispositivos citados, la Dirección Regional de Educación de San Martín mediante Oficio Múltiple 136-2019-GRSM-DRE/DO-RR.HH remite al director de la UGEL – Tocache, el cronograma para el proceso de nombramiento de personal administrativo contratado al amparo del Decreto Legislativo 276. En mérito a ello el Director de la UGEL/ Tocache, mediante memorándum N° 176-2019-GRSM/DRE-UGEL T/D de fecha 26 de junio del 2019, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia dar cumplimiento al cronograma. Para tal efecto mediante memorándum N° 733-2019-GRSM/DRE_DO-OO-UE/JEF de fecha 05 de julio del 2019 el Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, la conformación del equipo para proceder con el proceso de nombramiento, designando al señor Jaramillo Aliaga Cira Guadalupe y Rosales Fernandez Hilda Luz.
4. Que, la comisión encabezada por la Lic. Katerin Vanessa Sanchez Garcia, inicio el procedimiento de nombramiento del personal, conforme al cronograma propuesto por la Dirección Regional de Educación, publicando en el plazo establecido los postulantes que aprobaron el proceso de nombramiento, entre ellos al señor Pitter Maykel Requena Neyra.
5. Que, en vista de los resultados finales, la UGEL – Tocache emite la **Resolución Directoral N° 001882 de fecha 08 agosto del 2019, a través del cual se nombra al señor Yober Mendoza Ruiz** como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de agosto del 2019.
6. Que, logrado el nombramiento, como acto seguido se emitió la **Resolución Directoral N° 1925 de fecha 23 de agosto del 2019** a través del cual se da por concluido la **Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019**, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de



diciembre del 2019. La causa está en función al nombramiento, dado que el servidor transita de ser un trabajador a tiempo determinado a indeterminado.

7. Que, a razón del escrito con número de ingreso 02354605 de fecha 31 de julio del 2019, presentado por la administrada Gloria Marín Aliaga a través del cual denunció irregularidades en el proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276, todos los documentos relacionados al proceso fueron elevados a la DRE San Martín para su revisión.
8. Que, atendiendo al escrito citado, el Director Regional de Educación Lic. Juan Orlando Vargas Rojas mediante **Resolución Directoral Regional N° 1267-2019-GRSM/DRE de fecha 12 de septiembre del 2019 DECLARÓ** entre otras, la **nulidad de la Resolución Directoral N° 001882 de fecha 08 agosto del 2019**, a través del cual se nombra al señor Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de agosto del 2019. La razón de la nulidad conforme se aprecia en la Resolución Regional se debe a no cumplir con los años requeridos para alcanzar el nombramiento.
9. Que, habiéndose anulado la **Resolución Directoral N° 001882 – UGEL Tocache**, consecuentemente deja de tener efecto los actos administrativos y de administración que se generaron a fin de dar cumplimiento a su contenido. Lo que implica a prima facie, declarar la nulidad de la **Resolución Directoral N° 1925 de fecha 23 de agosto del 2019** a través del cual se da por concluido la **Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019**, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Y con ello la reposición de todos los efectos de la **Resolución Directoral N° 00106**.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento este despacho **RESUELVE**.

Artículo 1.- Declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 1925 de fecha 23 de agosto del 2019 a través del cual se da por concluido la **Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019**, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

Artículo 2.- Reponer todos los efectos de la Resolución Directoral N° 00106 de fecha 14 de enero del 2019, con el cual se contrató a Yober Mendoza Ruiz como trabajador de servicio de la Institución Educativa N° 0458, Tananta, Distrito y Provincia de Tocache a partir del 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

Atentamente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


Lic. Felix Ruben, SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE